



DISCIPLINAS COMPLEMENTARES
DIREITO PENAL MILITAR
CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES
AULA 2

ROTEIRO DE AULA

Sumário

SUBSUNÇÃO TÍPICA APÓS A LEI N. 13,491/2014

TIPICIDADE – ART. 9º DO CPM

CRIME PROPRIAMENTE E IMPROPRIAMENTE MILITAR

NEXO CAUSAL

RESULTADO

- Revisando: HIPÓTESES DO ART. 9º DO CPM – DIVISÃO DOS CRIMES MILITARES EM TEMPO DE PAZ

Inciso I:

Crimes que estão apenas no CPM ou que nele estão diferentemente tipificados em comparação com a lei penal comum (ex.: art. 187).

Basta preencher os elementos do tipo penal em espécie.

Inciso II:

Crimes que estão no CPM e na LP comum ou apenas nesta, após a Lei n. 13.491/17 (ex.: art. 205 do CPM e crimes da Lei n. 4.898/65).

Preencher os elementos do tipo penal em espécie e uma das hipóteses do inciso II art. 9º do CPM.

➤ **Obs. Incisos I e II são direcionados para militares na ativa**

- **Inc. I:**

- São crimes praticados por militares na ativa.
- Não precisam de complemento de tipicidade (exceção: crime de violação de recato previsto no art. 229 do CPM – o art. 131 é aplicado).

- **Inc. II:**

- CPM = LP ou apenas LP;
- Exemplos: crime de homicídio, roubo, furto;
- Requisitos: elementos do tipo + uma das hipóteses do art. 9º, II do CPM.

Inciso III:

Praticados por civis, militares da reserva ou reformados, contra as instituições militares, compreendidos os dos incisos I e II.

Preencher os elementos do tipo penal em espécie e uma das hipóteses do inciso III art. 9º do CPM.

- **Obs. 2. O inciso III é direcionado para militares inativos (reserva remunerada ou reformado) e para civis (no âmbito federal)**
- Ambos os militares, da reserva remunerada e reformados, são aposentados
 - Reserva remunerada: prestaram o serviço necessário na ativa e por alguma razão (idade, pedido voluntário, dentre outros exemplos) passam para a condição de reservistas com possibilidade de reversão para o serviço ativo
 - Reformado: passa para a inatividade sem possibilidade de reversão ao serviço ativo (motivos para reforma: idade na reserva; invalidez/incapacidade; dentre outros exemplos)
 - Inativos e civis apenas cometem crimes militares quando desejarem praticar esses delitos contra instituição militar e quando constatada a tipicidade indireta no inciso III (que complementa o tipo penal abstrato previsto)
 - Reserva = reserva remunerada;
 - Exemplo: violência contra militar em serviço - art. 158 do CPM (art. 9º, I, CPM); homicídio - art. 205 do CPM (art. 9º, II, CPM); crime militar de licitação, respondendo pela legislação penal comum.

Guarde que a caracterização do crime militar é:

RATIONE LEGIS!!!!

O professor observa que em seu entendimento a *ratione legis* ainda é o critério de configuração do crime militar, ou seja, a lei prevê o crime militar.

DO CRIME – SUBSUNÇÃO MEDIATA OU TIPICIDADE INDIRETA

➤ **HIPÓTESES DO ART. 9º DO CPM**

Inciso I:

Para crimes que sejam tipificados apenas no CPM, ou que estejam nele tipificados de forma diversa da legislação penal comum.

Comparação literal ou substancial?

Qualquer que seja o agente, salvo disposição especial.

Exemplos: arts. 149, 157, 158, 160, 163 187, 235 e 290 do CPM.

- A comparação deve ser substancial para ver se está diferente; deve haver um elemento típico que mude a concepção do crime (não é mera comparação literal – já que há alterações de expressões, por exemplo)
- Isso quer dizer que se o tipo penal militar estiver com seus elementos típicos, de forma idêntica, na lei penal comum é igual. Se diferente, vai para o inciso I
- Ex. art. 290 CPM é um exemplo do diferente
- Ex. condutas iguais que podem ser literalmente diferentes, mas substancialmente iguais: corrupção passiva antes de 2023: no CPM havia apenas dois verbos nucleares -receber ou aceitar promessa- não existindo o solicitar como na legislação comum; o professor defendia que era crime diferente
- Ou seja, somente se enquadra no inciso I os crimes que estão apenas no CPM e os crimes que estão no CPM de forma diferente da lei penal comum (art. 290, 311, 312 por exemplo)
- Observe que no inciso I menciona a expressão “qualquer que seja o agente”:
 - por isso, surgiu corrente entendendo que essa expressão permite que o inativo e o civil pratiquem crimes militares do inciso I (diretamente no inciso I) – teoria dualista: civil e inativo praticam crimes militares tanto no inciso I quanto no inciso III
 - outra corrente entende que não; que sempre deve passar pelo inciso III – teoria monista: civil e inativo somente pratica crime militar do inciso III
- Se na parte especial do CPM prever a sujeição ativa de determinada forma (restringindo o agente, por exemplo), o inciso I não altera a tipicidade (ex. art. 187)¹
- Da mesma forma se na parte especial não há restrição à sujeição ativa, o inciso I também não alterará – permitindo, por exemplo, um civil cometer o crime- (ex. art. 302)²

¹ Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias:

² Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:

Inciso II:

Para crimes que sejam tipificados no CPM de forma idêntica à legislação penal comum ou só na legislação penal comum (após Lei n. 13.491/17).

Comparação literal ou substancial?

Em todas as hipóteses, o sujeito ativo será militar da ativa.

Exemplos: arts. 205, 209, 232, 233, 240 e 242 do CPM; abuso de autoridade (Lei n. 4.898/65), crimes de licitações (Lei n. 8.666/93) etc.

Sempre necessária a complementação das alíneas “a” a “e”.

- Obs. A comparação também deve ser substancial
- ATENÇÃO: há crimes que não tem como serem trazidos para o âmbito militar, ex. art. 4º da lei de racismo
- ATENÇÃO: Não cabe PJ no polo ativo
- Há um crime que somente existe no CPM, mas que se aplica o inciso II (exceção à regra) – violação de recato (art. 229 do CPM³) - por força de imposição expressa da Lei

Bloco 2

Alínea “a”:

Militar da ativa contra militar da ativa (alteração da **Lei n. 14.688/2023**) - Crime *ratione personae*.

Necessidade de conhecimento da condição de militar do sujeito passivo (art. 47, I, CPM).

Questão do temporário e do agregado. **Assemelhado foi excluído pela reforma de 2023.**

Militares Federal e estadual e de UF diversas.

Crime doloso contra a vida.

STM/TJM POSSUEM VISÃO AMPLIATIVA: EX.: TJMSP, Rec Inom. 0003140-04.2018.9.26.0010, Clóvis Santinon, j. 07FEV19.

STJ OSCILA E STF POSSUI VISÃO RESTRITIVA: EX.: STF, HC N. 155.245/RS, REL. MIN CELSO DE MELLO, DECISÃO MONOCRÁTICA DE 9 DE ABRIL DE 2019; STF, INQUÉRITO N. 4.923/DF, REL. MIN ALEXANDRE DE MORAES, DECISÃO MONOCRÁTICA DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023.

- Dica: às vezes as questões de provas perguntam qual o critério de configuração do crime militar: nessa alínea “a” é o critério *ratione personae* (cada alínea tende a ter um critério diferente)

³ Art. 229. Violar, mediante processo técnico o direito ao recato pessoal ou o direito ao resguardo das palavras que não forem pronunciadas publicamente:

- Diante da variação que cada crime tende a ter, a doutrina chega ao consenso de que o critério de configuração do crime militar é “ratione legis” – o que a lei diz que é crime militar, é crime militar e ponto
- Na concepção do Professor Cícero, é preciso que se conheça a condição de militar da vítima (o autor conheça essa condição), pois faz parte do dolo
 - **ATENÇÃO:** os tribunais militares **não** adotam essa posição; se for crime de militar na ativa contra militar na ativa, já será crime militar (independentemente de um saber da condição do outro)
 - Os tribunais adotam essa posição de ser desnecessário conhecer a condição da vítima com base no art. 47 do CPM⁴ (que menciona pontos que se desconhecidos do autor do fato deixam de constituir o crime, não mencionando a condição de militar)
 - Adotam essa posição, inclusive, em caso de agressão entre cônjuges que são militares: não se aplicariam os dispositivos penais da lei maria da penha
- Em prova, usar letra seca da lei: militar da ativa contra militar da ativa é crime militar
- Obs.: de acordo com o art. 47, I, do CPM não há crime militar se a qualidade de superior ou a de inferior hierárquico não é conhecida por aquele que realiza o suposto crime (no caso, não há o crime do art. 157)
- O militar temporário não possui vínculo definitivo com a instituição militar (ex.: 10 anos de serviço em caso de militares federais). Eles são considerados militares da ativa enquanto durar o serviço (da incorporação até a passagem para reserva).
- Basta que o militar não seja inativo (não precisa estar em serviço)
- Agregado: condição funcional de agregação destinada a ativos e inativos (ex.: militar com mais de dez anos de serviço pode agregar para concorrer a cargo eletivo e não precisa pedir exoneração – fica afastado do serviço e recebe salário).
- O professor entende que o agregado é militar da ativa (ex.: art. 84 do CPM). Entretanto, em SP, de acordo com DL 260/70, a agregação é condição de inatividade temporária.
- Militar federal x militar estadual
 - as últimas decisões do STM caminham para o critério ratione personae pura e simples, entendendo que ambos são militares da ativa (um para o outro)

⁴ Art. 47. Deixam de ser elementos constitutivos do crime:

I - a qualidade de superior ou a de inferior, quando não conhecida do agente;

II - a qualidade de superior ou a de inferior, a de oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou a de sentinela, vigia, ou plantão, quando a ação é praticada em repulsa a agressão.

- quando é militar estadual o sujeito ativo, deve-se lembrar que o bem jurídico violado é um bem estadual, devendo a justiça estadual julgar
- quando o sujeito ativo é militar federal e está agredindo um bem jurídico estadual; (ex. militar federal de folga vai até quartel da PM e agride um soldado da PM); militar federal não pode ser julgado na justiça militar estadual; o professor Cícero entende que não deve se aplicar o critério *rationae personae* puramente, ou seja, deve-se aplicar outro argumento para que haja a aplicação do CPM
 - Entendendo-se que o bem jurídico é federal, julga-se na justiça federal
 - Entendendo-se que o bem jurídico é estadual, há o problema em discussão de que a justiça estadual não pode julgar o militar federal (conflito de competência)
- Crime doloso contra a vida de civil não ocorre nessa alínea, visto que o sujeito passivo é militar da ativa
 - pode ocorrer em caso de erro de execução, atraindo o problema sobre a competência ser do júri (vítima efetiva) ou da justiça militar (vítima virtual) – não há pacificação
- Militar estadual de unidades federativas diversas:
 - ex. militar do estado de SP pratica crime contra militar do estado de MG
 - também haverá a prática de crime militar
 - súmula 78 do STJ: “Compete à Justiça Militar processar e julgar policial de corporação estadual, ainda que o delito tenha sido praticado em outra unidade federativa”
 - a competência será da justiça militar de origem do sujeito ativo
- Em resumo para as provas e pela lei:
 - STM ou MPM: visão ampliativa; letra de lei
 - TJ, DPU: visão do STF, sendo restritiva, não bastando ser militar da ativa x militar da ativa, deve haver algum pano de fundo que diga respeito à instituição militar
- Jurisprudência:
 - **STJ CC 157724 / MG** “Cumpre registrar, inicialmente, que este conflito negativo de competência deve ser conhecido, porquanto se trata de incidente estabelecido entre juízes vinculados a tribunais diversos, nos termos do art. 105, I, "d", da Constituição Federal, razão pela qual passo ao seu exame. Há muito firmou-se entendimento de que o "foro especial da Justiça Militar não existe para os crimes dos militares, mas sim para os delitos militares, *tout court*, sendo que a competência da Justiça Militar não é determinada *ratione personae*, mas sim objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente – inclusive o civil – ainda que em tempo de paz – aos tipos penais definidos em lei" (STF, HC 110.185, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 04/03/2013). [...] In casu, o crime apurado é, em tese, o de corrupção de testemunha, praticado por policiais militares que não se encontravam em situação de atividade ou assemelhada, ou em local sujeito à administração castrense, de modo que a conduta

não foi perpetrada nas circunstâncias taxativas do art. 9º do CPM. Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Criminal, Infância e Juventude e Execuções Penais de Nova Serrana - MG, o suscitado...”

▪ **STF HC 135675** “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME MILITAR NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, “embora o paciente e a vítima fossem militares à época, o crime não foi praticado em lugar sujeito à administração militar nem durante o horário de expediente, sendo certo que não há quaisquer elementos nos autos que denotem sua intenção de contrapor-se à instituição militar ou a qualquer de suas específicas finalidades ou operações” (HC 115.590/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.9.2013). 2. Diante da hipótese fática delineada nos autos, em que pacientes e vítima, militares, no momento do crime, estavam de folga, fora de local sujeito à administração militar e do exercício de suas atribuições legais, e não se conheciam antes do fato, evidenciada a incompetência da Justiça Castrense. 3. Ordem de habeas corpus concedida, para reconhecer a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento do feito.”

▪ **HC N. 155.245/RS** EMENTA: Homicídio doloso atribuído a militar da ativa que o teria perpetrado, por motivo estritamente pessoal, contra outro militar igualmente da ativa, em local não sujeito à administração militar e sem qualquer conexão com a atividade castrense. Delito supostamente cometido “com diversos golpes de faca ao redor do coração e do pescoço”, alegadamente praticado “com o intuito de obter vantagem junto a uma seita de magia negra, mediante o sacrifício de vida humana”. Circunstâncias que descaracterizam a configuração típica de crime militar e que tornam absolutamente incompetente a Justiça Militar da União para o processo e julgamento de referida causa penal. Doutrina. Precedentes. Consequente reconhecimento da competência penal do Poder Judiciário do Estado-membro e submissão do paciente ao Tribunal do Júri. Paciente que se acha cautelarmente preso, sem julgamento por órgão judiciário competente, há mais de 03 (três) anos. Excesso de prazo na vigência dessa prisão meramente cautelar, em razão de fato exclusivamente imputável ao aparelho de Estado. Situação anômala resultante da duração prolongada e irrazoável da prisão preventiva imposta ao paciente. Inadmissibilidade. Ofensa ao postulado da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Transgressão ao direito do réu a julgamento sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII). “Habeas corpus” deferido tanto para invalidar o procedimento penal instaurado perante a Justiça Militar da União, quanto para conceder liberdade ao paciente. – Falece competência à Justiça Militar da União para processar e julgar crimes que, embora cometidos por militar das Forças Armadas contra outro militar a elas igualmente vinculado, ainda que ambos da ativa, não guardem qualquer direta vinculação nem conexão com o desempenho da atividade castrense, especialmente quando os delitos tenham sido perpetrados fora do horário de expediente, por motivo de caráter estritamente pessoal e em lugar não sujeito à administração militar. Doutrina. Precedentes. – Nada justifica a permanência de uma pessoa na prisão, sem culpa formada, quando configurado excesso irrazoável no tempo de sua segregação cautelar (RTJ 137/287 – RTJ 157/633 – RTJ 180/262- -264 – RTJ 187/933-934 – RTJ 195/212-213), considerada a excepcionalidade de que se

reveste, em nosso sistema jurídico, a prisão meramente processual do indiciado ou do réu, mesmo que se trate de crime hediondo ou de delito a este equiparado. – O excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário – não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu –, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII) e com todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive a de não sofrer o arbítrio da coerção estatal representado pela privação cautelar da liberdade por tempo irrazoável ou superior àquele estabelecido em lei. – A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) – significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo (RTJ 195/212-213). Constituição Federal (Art. 5º, incisos LIV e LXXVIII). EC nº 45/2004. Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência.

Bloco 3

Alínea “b”:

Militar da ativa (**redação da Lei n. 14.688/2023, que também excluiu o assemelhado**) contra civil, reformado ou reserva, mas deve ser em lugar sujeito à Administração Militar (**que a reforma poderia ter definido e não o fez**). Crime *ratione loci*. Não há definição de lugar sujeito à Administração Militar no CPM. Seria importante também para alguns crimes do inciso I.

Critérios doutrinários: amplitude, identificação, segurança etc.

Exemplos: quartéis, bases, viaturas. A questão da casa e do hotel de trânsito.

Crime doloso contra a vida de civil: incidência dos §§ 1º e 2º do art. 9º do CPM, conforme estudado, com maior probabilidade do § 1º para militares federais.

○ Art. 9º, II, “b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;” como redação anterior

- Considerava-se como militar em situação de serviço
- Militar na ativa é o que não se aposentou
- critério *ratione loci*
- aplica-se a teoria da ubiquidade

- Militar da ativa praticando crime contra civil, militar da reserva ou reformado;
- **Atenção** para a necessidade de o crime ser cometido em local sujeito à Administração Militar
 - Não há definição legal

Para o professor, o lugar precisa ser:

- 1º) fixo ou amplo;
- 2º) a Adm. Militar deve exercer o domínio majoritário sob ambiente (ainda que não seja pleno);
- 3º) deve ter segurança e identificação (ex.: crime de ingresso clandestino - art. 302 do CPM);

- A doutrina adota critérios para chegar a uma definição

- Ex. Já houve doutrina considerando o muro e a calçada de quartel sendo considerado, justificando-se na segurança da instituição

- Ex. presença de sentinela e avisos de área militar, bem delimitada a área, demonstrando a questão da segurança para o ambiente

- Ex. local com a efetiva gerência da Administração Militar

- Quartel (em sua forma mais ampla) é considerado como área sujeita à Administração Militar

- Bases operacionais e comunitárias

- Ex. amplitude: um bote da polícia ambiental, diante do reduzido tamanho, dificilmente será considerado como área sujeita à Administração Militar

- Ex.: Militar, em viatura parada na praça da Sé – se agredir civil dentro da viatura (lugar sob a administração militar) responderá perante a Justiça Militar.

❖ Se a agressão for fora responderá perante a Justiça Comum.

- Casa do militar tem proteção constitucional;

- Acampamento é considerado lugar sujeito à administração militar (presença de sinalização, sentinelas, dentre outros exemplos que identificam a área).

- Vilas militares: ambientes coletivos/comuns das vilas são lugares sujeitos à administração militar.

❖ Já o interior da residência do militar não é lugar sujeito à administração militar.

❖ Portanto, crimes realizados contra civil dentro da residência não será militar, mas comum – diante da própria tutela constitucional dada à moradia/casa.

- Hotel de trânsito é uma unidade militar (hospedarias destinadas àquele que realizam viagem em serviço – ex. curso em outra cidade; férias em outra cidade).

❖ O quarto do hotel ocupado pelo militar não será considerado unidade militar, pois se considera “residência” (extensão da tutela constitucional para o termo “casa”).

- Essa expressão “**sujeita à Administração Militar**” transborda essa alínea
 - Tem relevância para outras previsões do CPM
 - como o art. 290 por exemplo (Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar): “ § 1º Na mesma pena incorre, ainda que o fato incriminado ocorra em lugar não sujeito à administração militar.”
 - Essa concepção informar a análise dos crimes dessa alínea e do inciso I que tragam essa expressão

- **Crime doloso contra a vida de civil:**
 - Possível enquadrar na letra “b”
 - Se o militar da ativa matar um civil dentro do quartel o crime será militar, mas pelo §1º do artigo 9º será julgado pelo Tribunal do Júri, salvo se entrar nas hipóteses do §2º.

- **Crime de trânsito**
 - Foi relativizado com a lei 13.491, pois hoje é possível aplicar o código de trânsito como crime militar se for praticado em uma das hipóteses do artigo 9º do CPM.
 - Conduta dolosa: utiliza-se os artigos do CPM.
 - Se culposa pode ser utilizado o CTB
 - CTB tem pouca aplicabilidade no CPM
 - Súmula 6 do STJ: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar delito decorrente de acidente de trânsito envolvendo viatura de Polícia Militar, salvo se autor e vítima forem Policiais Militares em situação de atividade.”

- Locais que, certamente, **não são considerados como “como área sujeita à Administração Militar”**
 - Associações
 - Clubes recreativos
 - áreas em que haja ocupação por militares (e não da administração militar/ não integra a administração militar)
 - Ex. fundo de auxílio mútuo do estado de SP (PM-SP) – a sede dessa associação não se caracteriza como área sujeita à Administração Militar

Alínea “c”:

Militar em serviço (ou em razão da função) contra civil, reformado ou reserva, em qualquer lugar. Crime *ratione materiae*. A reforma de 2023 não alterou esta alínea.

Em serviço e a questão *in itinere*. Autodefesa e atividade extracorporação?

A influência do abandono de posto, de lugar de serviço ou do próprio serviço.

Há alguns julgados que confundem com militar da ativa.

Crime doloso contra a vida de civil: incidência dos §§ 1º e 2º do art. 9º do CPM, conforme estudado, com maior probabilidade do § 2º para militares federais.

○ Art. 9º, II, “c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;”

- Crime *ratione materiae*, pois é crime militar por militar em serviço ou atuando em razão da função
- militares em GLO (garantia de lei e ordem) por exemplo – está em serviço para fins da letra c
- aplicação da letra c em relação à letra a, é subsidiária

▪ **Confusão de militar com da ativa:**

- Alguns julgados do STJ, no começo, entendiam que a alínea “a” incidia quando ambos os militares estavam de serviço, não bastando que fossem militares da ativa.
- Hoje, não se confunde mais o “em serviço”.
- Se fosse necessário que os militares da alínea “a” estivessem em serviço não haveria a alínea “c”.
- Portanto:
 - ❖ Alínea “a”, basta que sejam da ativa.
 - ❖ Alínea “c” é necessário que esteja em serviço ou em razão da função.

▪ - **Militar em serviço:** é aquele que está no desempenho da função (operacional ou administrativo - ex.: gestor da oficina mecânica do quartel que agride alguém quando sai para comprar uma peça).

▪ **Em razão da função - Crimes militares em razão do dever jurídico de ação**

- Ex. Militar de folga, verificando alguma situação que exige sua intervenção; ao intervir está aderindo à função militar (ou função policial militar), assimilando um dever de ação e cumprindo esse dever como militar
- obs. fato de estar em deslocamento (*in itinere*), de casa para serviço por exemplo, é em serviço para fins de infortunistica (acidente de trabalho); não é serviço para fins de direito penal militar

- - Atuando em razão da função: se trata de imposição legal de ação do militar (ex.: policial militar de folga que age em razão de sua função).

Em SP, a legislação interna não permite a adesão ao serviço se o militar reage ao sofrer agressão ou atua de forma remunerada fora de sua função.

▪ - **In itinere:** militar que é beneficiado em algumas situações que englobam o acidente em serviço (ex.: acidente de moto no trajeto para o quartel).

▪ **Cuidado:** para os fins do CPM o *in itinere* não é considerado como “em serviço”.

▪ **Exclui a incidência da alínea “c”:**

- Abandono de posto rompe o liame de serviço para fins da aplicação da letra c do art. 9º, inciso II.

- Portanto, ainda que o crime aconteça em horário de serviço, será considerado crime comum.

- ex. sentinela abandona a guarita/posto para ir atrás de desafeto e praticar homicídio (fora do quartel); há o crime militar de abandono de posto – que rompe com o vínculo do serviço-; o homicídio não será em serviço e, portanto, será crime comum

- Abandono de posto como crime militar e outro crime que ocorra ao abandonar o posto “ex. lesão corporal” será julgado pela justiça comum

▪ **Crime doloso contra a vida de civil:**

- Conduta será remetido ao Tribunal do Júri.

- Atenção: Justiça militar pode concluir que não houve crime contra a vida de civil e arquivar o processo sem encaminhar ao Tribunal do Júri.

- Para o prof., não havendo promoção pelo dono da ação penal (promotor) para o arquivamento, fere o artigo 129, §1 da CF. (“§ 1º - A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei.”)

▪ **obs.** algumas polícias militares regulamentaram essa previsão, dizendo que não se enquadra na atuação em serviço ou atuando em razão da função:

- Exercício de atividade particular de segurança

- Militar laborando de segurança privado não está aderindo a função, mas cumprindo contrato de trabalho.

❖ O que pratica nesta função não significa adesão à função militar.

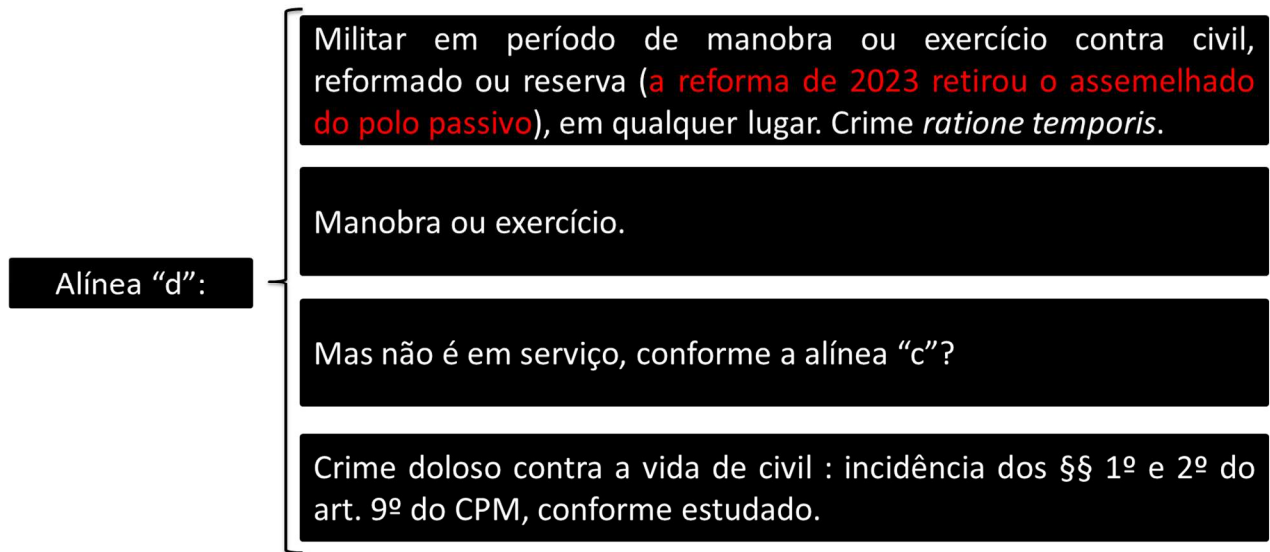
❖ há cumprimento de contrato, ainda que ilegal, entre o militar e o empregador

- Militar parte integrante da ocorrência; militar vítima da situação que age em legítima defesa:

❖ Sendo parte inicial da ocorrência não há adesão ao serviço militar, tratando-se como crime comum neste caso – excluindo a alínea “c”. (posição doutrinária)

- **Crime de trânsito: igual alínea b.**

- Conduta dolosa: utiliza-se os artigos do CPM.
- Se for culposo pode ser utilizado o CTB.



○ Art. 9º, II, "d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;" redação antiga

- Alguns entendem que se trata de manobra desnecessária, pois estaria em serviço e, portanto, ficaria abarcado pela alínea "c".
- Prof. Cícero entende que não, pois a alínea se refere à "período de manobra".
- *Ratione temporis* – no período de exercício ou manobra contra civil, reformado ou reserva; em razão do tempo/período
- Por exemplo, naquele período de acampamento de um exercício específico, o indivíduo praticando a conduta estaria enquadrado na letra d do artigo 9º.
- Manobra e exercício são treinamentos.
 - Entretanto, a manobra é de uma forma mais tática, com emprego de várias armas e o exercício com mais dispêndio de esforço físico.
- Portanto, não se confunde com a letra "c" – está de serviço ou em razão da função; enquanto a letra "d" seria período de manobra ou exercício (pode nem estar atuando, mas está nesse espaço de tempo)

- **Crime doloso contra a vida de civil:**

- Possível
- Atento para o parágrafo 2º do art. 9º do CPM – questão da JMU

- crime de trânsito

- Também relativizado

Alínea “e”:

Militar da ativa (*redação dada pela reforma de 2023*) contra patrimônio sob administração militar ou a ordem administrativa militar. Crime *ratione materiae*.

Patrimônio sob administração militar e não da administração militar.

Ordem administrativa militar? *A reforma de 2023 poderia ter definido e não o fez.*

“O conceito de ordem administrativa militar é um pouco mais amplo e vai versar sobre tudo que puder causar transtorno à administração militar, ou, no dizer de Célio Lobão: ‘(...) segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, são infrações que atingem a organização, a existência e finalidade das Forças Armadas, bem como o prestígio moral da administração militar (HC n. 39.412, RTJ 24/39)’.

Bem elucidativo e difícil de refutar, ao menos racionalmente. Dentre outras hipóteses, podemos destacar a fé pública da administração militar que estará em xeque sempre que houver um crime de *falsum* relativo a documentos cuja expedição caiba à administração militar, ainda que em atribuições diversas de sua atividade-fim (...). (Adriano Alves-Marreiros, Guilherme Rocha e Ricardo Freitas, 2015, p. 125).

Crimes contra a administração militar (v.g. peculato) e alguns crimes militares extravagantes (abuso de autoridade) enquadram-se aqui.

- Art. 9º, II, “e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;” redação antiga

- critério *ratione materiae*

- **Polo passivo:** patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar (roubo; dano; furto; dentre outros exemplos)

- O bem não precisa ser da administração militar, mas sob a administração militar.

- Mesmo que haja uma detenção temporária da administração militar, por exemplo uma locação, se houver a administração pela justiça militar poderá incidir na alínea “e”

- Ex. veículo locado usado como viatura do exército ou PM, se for provocado um dano contra essa viatura, ainda que não integre o patrimônio da Administração Militar, está sob a Administração Militar, sendo crime militar nesse caso (art. 259 c/c o art. 9º, II, “e”)

- Obs. crime de furto é possível de enquadrar em todas as alíneas do artigo

- **Ordem administrativa militar:**

- Não há definição legal

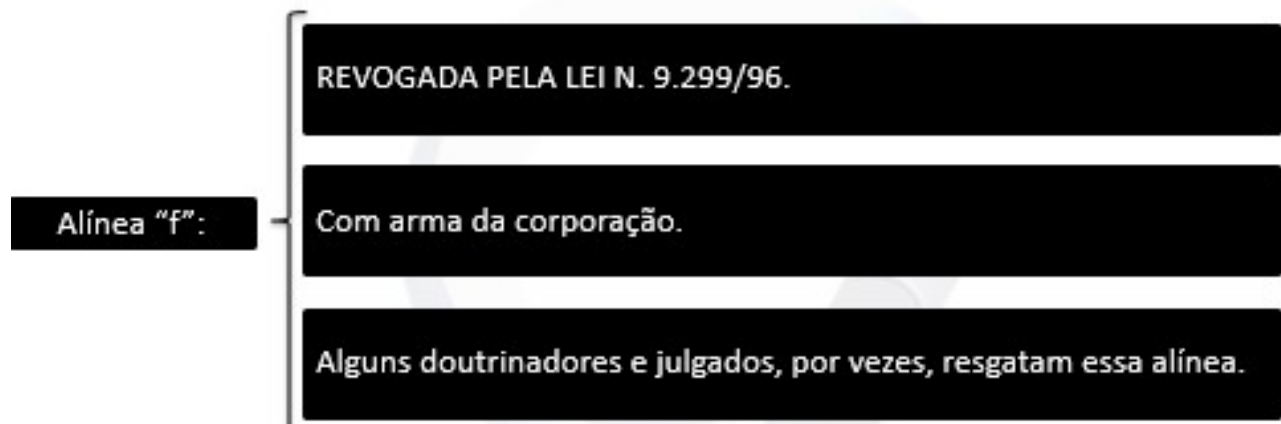
- Doutrina e jurisprudência trazem uma grande amplitude para o conceito (Adriano Alves Marreiros; Ênio Luiz Rossetto)

- Tudo que possa macular a imagem da instituição militar está atrelado a ordem administrativa militar.

- Com isso, pode-se trazer diversos crimes para a alínea “e”: Peculato, concussão, associação criminosa, crime de licitações também se enquadram na alínea “e”.

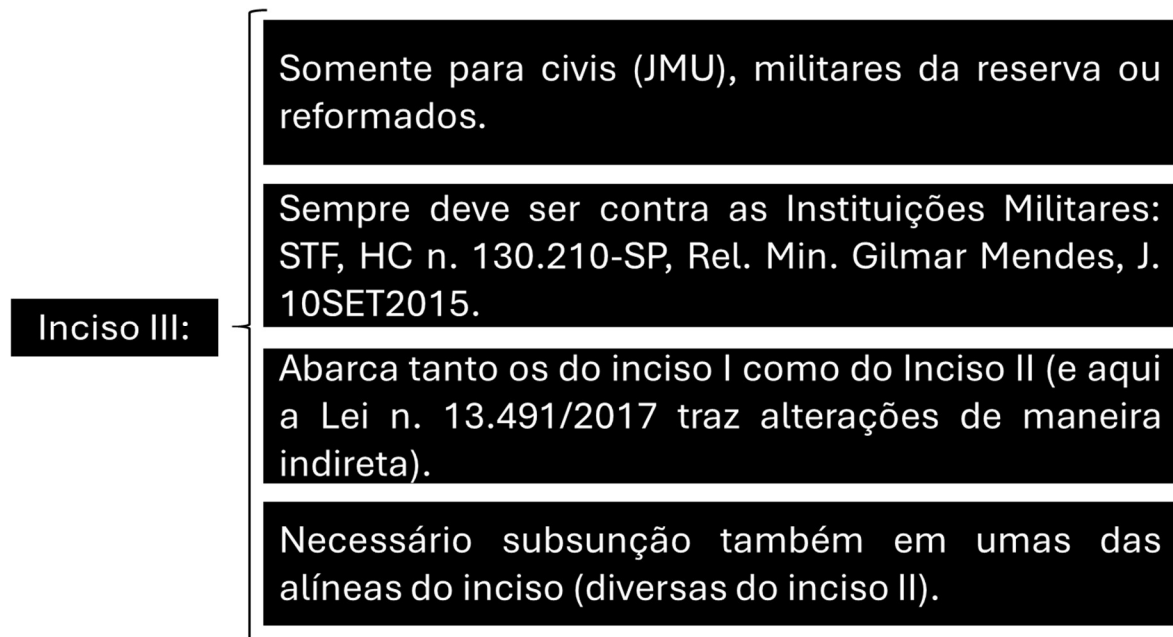
- **Não** há o problema do crime doloso contra vida de civil: visto que não há pessoa natural no polo passivo

- - De acordo com a lei o patrimônio deve estar sob a adm. militar (ex.: carro locado para a PM - viatura).
- - Crime de falso e S.V 36: competência da Justiça Federal - não se trata de crime militar.
- S.V. 36: “Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil.”
- - O professor entende que o crime de abuso de autoridade tem como bem jurídico a tutela da dignidade da função pública (alínea “e”). Contudo, o tema não é pacífico - Renato Brasileiro, por exemplo, entende que pode ser enquadrado na alínea “a”.



○ Revogada

- Crime praticado com armamento da corporação não é crime militar pois esta alínea foi revogada.



- Para o professor há crime comum quando existe motivação pessoal (elemento subjetivo).

- Para Jorge Cesar de Assis, o civil ou inativo não cometem crimes militares fora do CPM (voz vencida). O autor entende que a Lei 13.491/17 ampliou os crimes apenas para militares da ativa porque o inc. III não foi alterado por ela.

○ Art. 9º, III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos

- - Militar reformado ou da reserva: militar de carreira que se aposenta.
- - O militar da reserva pode ser revertido ou designado para voltar a atividade.
- - O militar reformado que não volta a atividade.
- - Civil: aquele que não foi militar ou então atuou como militar de forma temporária. - De acordo com o art. 125, §4, CRFB/88, apenas o militar do estado é jurisdicionado na justiça militar estadual (o civil não é abarcado por essa justiça)

- 1ª corrente: o civil não comete crime militar na esfera estadual (tipicidade);

- 2ª corrente: o civil comete crime militar na esfera estadual, mas não pode ser julgado por ela (o julgamento é realizado por uma vara da justiça comum observando o CPM – corrente minoritária).

Art. 125, §4, CRFB/88: “Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”

- A justiça militar não julga civil quando ele pratica o crime como civil.

- Exceção: militar que à época do fato pratica crime como policial militar e no curso do processo é exonerado/demitido/expulso – nesse caso, ele continua respondendo o processo na JM estadual ainda que seja um civil.

▪ **Crime deve ser contra a instituição militar**

- Deve haver a intenção de atingir a instituição militar (concepção subjetiva: tem a vontade de agredir a instituição)
- Há decisões do STF nesse sentido.
- Existe uma teoria objetiva (minoritária)

▪ **Atenção:**

- Militar da reserva, reformado ou civil somente praticam crimes militares se enquadrados no inciso III
- Não há outra possibilidade

- **Teoria monista:** somente uma via para esses agentes praticarem crime militar

- lembre-se que o inciso I fala em “qualquer que seja o agente” – alguns dizem que o civil ou reformado podem praticar crime tanto no inciso I quanto no inciso III (quando o crime estiver apenas no CPM: pode ser praticado

no inciso I, inclusive por civil e reformado sem necessitar das alíneas do inciso III) (quando o crime estiver diferente da legislação comum: também pode ser praticado direto no inciso I)

- ex. crime de violência contra militar de serviço –art. 158-

- ❖ na teoria monista: mesmo sendo crime que somente existe no CPM, utiliza-se o inciso III
- ❖ na teoria dualista: há a possibilidade de utilizar diretamente o inciso I para ser militar
- ❖ “Art. 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão.”

- ex.2. falso testemunho:

- ❖ no CPM é diferente do CP
- ❖ trata-se de crime contra a justiça militar (e não contra a Administração militar)
- ❖ civil pratica falso testemunho na justiça militar
- ❖ na teoria monista: essa conduta deve ser jogada no inciso III, sendo crime comum, já que é contra a justiça militar e não contra a administração militar
- ❖ na teoria dualista: já que está no CPM e é diferente da legislação penal comum, não importa o agente, preenchendo os elementos típicos do artigo, joga-se no inciso I e processa na justiça militar
- ❖ “Art. 346. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, tradutor ou intérprete, em inquérito policial, processo administrativo ou judicial, militar.”

- A teoria dualista possui uma predileção pela lei e pela prática judiciária

- ❖ obs.; não há teoria pacificada como majoritária
- ❖ ex. acompanhar ADPF 289
- ❖ Lei 13774/18 – trouxe o juízo monocrático; um dos casos que julga monocraticamente é o crime militar praticado por civil (no artigo que traz essa disposição, aduz-se expressamente sobre os incisos I e III do art.9º)

▪ **HC 130210 SP:** “No presente habeas corpus, a defesa sustenta a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar a prática do crime de falsidade ideológica conforme narrado na denúncia. Teria o ora paciente apresentado documentação falsa ao Comando da 2ª Região Militar para instruir Procedimento Administrativo de Renovação de Certificado de Colecionador, Atirador e Uso Desportivo de Tiro prático. Assiste razão à impetrante. Segundo a regra de competência atribuída à Justiça Militar, são crimes militares os definidos lei, conforme redação do art. 124 da CF/88. Desse modo, para sua concretização, necessária se faz a existência de norma infraconstitucional (princípio da legalidade ou reserva legal). Assim, no atual ordenamento jurídico nacional, os crimes militares são os definidos no Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1.001, de 21 de outubro de 1969), dispondo seu art. 9º [...] Destaco que esta Corte, por diversas vezes, já teve a oportunidade de firmar entendimento no sentido da excepcionalidade da competência penal da Justiça Militar da União para processar e julgar a suposta prática delituosa cometida por civil

em tempo de paz, sobretudo em razão da interpretação restritiva que deve ser dada ao art. 9º do CPM. Ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, assentou entendimento no sentido da absoluta incompetência da Justiça Militar para processar e julgar a prática do crime de falsificação/uso de Carteira de Inscrição e Registro de Aquaviário (CIR) ou Habilitação de Arrais-Amador (art. 315, CPM), caso semelhante ao dos autos. [...] Dessarte, reconheço a plausibilidade da tese de incompetência da Justiça Militar, sustentada pela defesa, tendo em vista que a suposta prática delituosa não tem qualquer reflexo na ordem e na disciplina militares, cuja tutela é a razão maior de ser da Justiça Militar. Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RI/STF, concedo a ordem a fim de declarar a incompetência da Justiça Militar e anular todos os atos processuais praticados no bojo da Ação Penal Militar n. 13.83.2013.7.02.0102/SP, em trâmite na 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar. Determino, ainda, a remessa dos autos à Justiça Federal.”

▪ **Abrange tanto os crimes do inciso I como do inciso II.**

- militar da reserva, reformado ou civil podem praticar tanto os crimes que estão nos dois códigos de forma idêntica; como também os que estão apenas na legislação penal comum; também os que estão apenas no CPM ou que estão no CPM de forma diversa da legislação penal comum
- atente-se para a teoria a dotada (monista ou dualista) para a correta aplicação dos incisos

▪ **Alíneas do inciso III**

- a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;

~~—b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo;~~

b) em lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa *ou contra servidor público das instituições militares ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo (redação dada pela Lei n. 14.688/2023);

- ❖ Inativo ou civil praticando crime contra militar da ativa que esteja em lugar sujeito à administração militar (ratione personae e ratione loci; critérios se somam)
- ❖ obs. impensável crime militar de militar inativo x militar inativo
- ❖ Também há composição contra funcionário da justiça militar ou contra funcionário de ministério militar, ambos no exercício da função. (veja que acaba sendo civil contra civil)
- ❖ Célio Lobão e o prof. Cícero criticam essa possibilidade, pois são crimes de apuração específica.
- ❖ E ainda, não há agressão a instituição militar, mas sim à justiça militar (pode judiciário) que não é integrante do executivo militar.
- ❖ Também não existe mais ministério militar; existem os Comandos Militares (não há mais civis nesse âmbito)
- ❖ Atento para a literalidade de prova

- ❖ Ex.: militar inativo ou civil que agride militar da ativa dentro de um quartel quando busca agredir a instituição militar; militar inativo que pratica violência contra superior.
- ❖ Obs.: o professor não concorda com a segunda parte dessa alínea (ex.: crime praticado contra oficial de justiça da JM) porque a JM integra o Poder Judiciário

- c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;

- ❖ Formatura: tropa entra em forma para uma solenidade.
- ❖ acampamento: forma de estacionamento da tropa, como diferencial de que a Administração leva uma estrutura
- ❖ acantonamento: forma de estacionamento da tropa, aproveitando as instalações existentes no terreno
- ❖ - Acampamento: período de repouso em que a tropa monta estrutura (ex.: barracas).
- ❖ - Acantonamento: período de repouso em que a tropa aproveita as instalações existentes (ex.: prédio abandonado).
- ❖ - Manobra: exercício com emprego tático.
- ❖ - Observação: atividade de enxergar o que se passa transmitindo a informação.
- ❖ - Vigilância: cuidar de um local.
- ❖ - Prontidão: militar pronto para ser empregado.
- ❖ - Exploração: militar que busca informações em um ambiente.
- ❖ - Formatura: período de festividade (Formatura de Sete de Setembro/Dia da Bandeira).
- ❖ Ex.: militar inativo que pratica lesão corporal contra um militar da ativa na Formatura de Sete de Setembro

- d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior.

- ❖ GLO (garantia da lei da ordem) – missão não própria das forças armadas.
- ❖ Quando um Estado pede “socorro” para a União. (Federação solidária decorrente do pacto federativo)
- ❖ Podem ir para a GLO, tanto a Força Nacional de Segurança quanto as Forças Armadas
- ❖ Quando um civil pratica, por exemplo, desacato, contra militar nessa situação há essa tipificação.

Encerra-se o bloco 3, mas deixo aqui algumas observações sobre o que foi abordado até aqui, bem como algumas questões de fixação:

- A Lei n. 13.491/17 possibilitou que, fora do CPM, exista crime militar na legislação penal comum
- Crimes comuns passaram a ser militares nas hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM (“crimes militares extravagantes”, “crimes militares por extensão” ou “crimes militares por equiparação à legislação penal comum”).

- A Resolução do CSMPM trata esses crimes como crimes militares por extensão (art. 18)
 - São crimes impropriamente militares para os efeitos legais.
 - Inciso III do art. 9º do CPM sofre alteração indireta (“considerados como tais”).
 - Exemplo: Abuso de Autoridade (Lei n. 4.898/65); crimes ambientais; crimes contra a vida (infanticídio, aborto provocado por terceiro, dentre outros exemplos)
 - Atente-se que não é possível atrair o crime praticado pela PJ, já que as hipóteses do art. 9º, II sempre colocam como autor do fato, para transformar aquele crime como militar, uma pessoa natural (o militar na ativa)
 - Observe que devem ser respeitadas condições (previstas nas alíneas do inciso II) para que o crime previsto na lei comum seja considerado militar
 - Ampliou-se o espectro do crime militar
- Três espécies de crimes militares praticados por militar da ativa:
- **obs. cuidado:** existem crimes comuns e militares que são idênticos, mas que, por exemplo, possuem forma qualificada no CP e que não há no CPM. Nesse caso não categoriza na segunda espécie abaixo, incidindo como crime militar extravagante. (ex. feminicídio)
- Três espécies de crimes militares praticados por civil ou militar inativo

QUADRO ELUCIDATIVO DOS CRIMES MILITARES (após a Lei n. 13.491/17)		
PRATICADOS POR CIVIL, MILITAR DA RESERVA OU REFORMADO		
Crimes militares apenas existentes no CPM ou nele constantes de maneira diversa da legislação penal comum. Exemplos: violência contra militar de serviço (art. 158 do CPM) e tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar (art. 290 do CPM). Nestes casos, exige-se que o crime seja contra a instituição militar, que o fato preencha os elementos do tipo penal incriminador da Parte Especial do CPM e que seja enquadrado em uma das alíneas do inciso III do art. 9º do mesmo Código.	Crimes militares tipificados no CPM de maneira idêntica à legislação penal comum. Exemplos: homicídio simples (art. 205 do CPM e 121 do CP) e lesão corporal (art. 209 do CPM e 129 do CP). Nestes casos, exige-se que o crime seja contra a instituição militar, que o fato preencha os elementos do tipo penal incriminador da Parte Especial do CPM e que seja enquadrado em uma das alíneas do inciso III do art. 9º do mesmo Código.	Crimes militares tipificados apenas na legislação penal comum (crimes militares extravagantes). Exemplos: aborto provocado por terceiro (art. 125 do CP) e injúria qualificada por motivo racial (previsto no § 3º do art. 140 do CP). Nestes casos, exige-se que o crime seja contra a instituição militar, que o fato preencha os elementos do tipo penal incriminador da legislação penal comum e que seja enquadrado em uma das alíneas do inciso III do art. 9º do CPM.

➤ **QUESTÃO:**

- **Acerca das circunstâncias que envolvem o conceito, classificação e identificação do crime militar, assinale a alternativa incorreta (Questão 03 - 11º Concurso MPM - 2013).**

A. Em face do princípio da extraterritorialidade, se um capitão de corveta brasileiro, integrante de uma tripulação de um contratorpedeiro, em comissão de natureza militar, comete crime de homicídio contra uma civil, estando de folga e no interior de um quarto de hotel nos Estados Unidos, o fato delituoso constitui crime comum e não militar.

B. Partindo-se do pressuposto que a caracterização do crime militar aponta para uma tipicidade indireta ensejadora de reflexão, torna-se de fundamental importância analisar a efetiva ofensa à instituição militar considerada, como elemento determinante da caracterização do crime militar.

C. Questão controvertida é o cometimento de crime militar por civil. Nos termos do art. 9º, III, do CPM, é imprescindível para tanto a efetiva ofensa às instituições militares. Se um civil comete crime contra as instituições militares estaduais, por exemplo, assalto ao quartel para roubo de armas, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Militar.

D. Não só a qualidade de superior ou a de inferior, quando não conhecidas do agente, deixam de ser elementos constitutivos do crime. Apesar da presença de elemento normativo do tipo (art. 9º, II, letra 'a', do CPM), de acordo com a teoria contemporânea do dolo, se um militar agride outro militar, causando-lhe lesões, porém desconhecendo a condição castrense da vítima, tal fato delituoso constitui crime comum.

Resposta: C.

○ **A definição de crime militar, no ordenamento jurídico brasileiro, é estabelecida de modo exclusivo em razão (Questão 01 - Concurso Juiz do Juízo Militar – TJM-SP/Vunesp – 2016)**

A. do tempo em que a conduta foi praticada (ratione temporis).

B. da pessoa contra a qual a conduta foi praticada (ratione personae).

C. do lugar em que a conduta foi praticada (ratione loci).

D. da pessoa que praticou a conduta (ratione personae).

E. da lei (ratione legis).

Resposta: E.

OS PARÁGRAFOS DO ART. 9º DO CPM – NORMA HETEROTÓPICA

QUADRO COMPARATIVO DA REDAÇÃO DOS PARÁGRAFOS DO ART. 9º DO CPM (antes e depois da Lei n. 13.491/17)	
REDAÇÃO ANTERIOR	REDAÇÃO ATUAL
Parágrafo único. Os crimes de que trata este artigo quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil serão da competência da justiça comum, salvo quando praticados no contexto de ação militar realizada na forma do art. 303 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 – Código Brasileiro de Aeronáutica.	§ 1º Os crimes de que trata este artigo, quando <u>dolosos contra a vida</u> e cometidos <u>por militares contra civil</u> , serão da competência do Tribunal do Júri.

QUADRO COMPARATIVO DA REDAÇÃO DOS PARÁGRAFOS DO ART. 9º DO CPM		
REDAÇÃO ANTERIOR	REDAÇÃO ATUAL	REDAÇÃO COM A LEI N. 14.688/2023:
	§ 2º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das <u>Forças Armadas</u> contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto: I – do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo <u>Presidente da República</u> ou pelo <u>Ministro de Estado da Defesa</u> ; II – de ação que envolva a <u>segurança de instituição militar</u> ou de <u>missão militar, mesmo que não beligerante</u> ; ou	§ 2º Os crimes militares de que trata este artigo, incluídos os previstos na legislação penal, nos termos do inciso II do caput deste artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto:

QUADRO COMPARATIVO DA REDAÇÃO DOS PARÁGRAFOS DO ART. 9º DO CPM

REDAÇÃO ANTERIOR	REDAÇÃO COM A LEI N. 13.491/2017	REDAÇÃO COM A LEI N. 14.688/2023:
	§ 2º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por <u>militares das Forças Armadas</u> contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto: III – de atividade de <u>natureza militar</u>, de <u>operação de paz</u>, de <u>garantia da lei e da ordem</u> ou de <u>atribuição subsidiária</u>, realizadas em conformidade com o disposto no art. 142 da Constituição Federal e <u>na forma dos seguintes diplomas legais</u>: a) Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 – <u>Código Brasileiro de Aeronáutica</u>; b) Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; c) Decreto-lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 - <u>CPPM</u>; e d) Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 – <u>Código Eleitoral</u>.	§ 2º Os crimes militares de que trata este artigo, incluídos os previstos na legislação penal, nos termos do inciso II do caput deste artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto:

○ Observações:

- Somente há aplicação dos §§ quando o crime é tipificado no art. 9º
- **A regra** é que o crime militar é julgado pela justiça militar
 - O §1º traz uma exceção (julgado pelo tribunal do júri): menciona militar (sem especificar quais; abrange todos)
 - No §2º tem uma “exceção da exceção”: traz o militar das forças armadas (especificando o tipo de militar)

Obs. Forças Armadas = só se aplica para militares federais. Exemplo do inciso I é a intervenção federal. Exemplo clássico do inciso II é o caso de sentinela do quartel que, repelindo uma invasão no quartel, dispara e mata dolosamente um civil, vai se enquadrar no inciso II do § 2º

Obs. O professor entende que o §1º continua se referindo a crimes militares. Ele é aplicado quando o crime é adjetivo como militar.

- **O § 1º** fala em Tribunal do Júri e não mais em Justiça Comum = Júri na Justiça Militar?
 - Há defensores que entendem que esse júri poderia ser na justiça militar (já que na lei não fixa qual a justiça) – abarcaria o rito do CPP na justiça militar
 - O Professor Cícero acha difícil a leitura constitucional (interpretação literal) permitir o júri na justiça militar estadual: pois na CF, art. 125, §4º ressalva a competência do júri; já o art. 124 não traz essa ressalva (é mais genérico) (por isso no âmbito da União pode ser mais viável)
 - Todos os outros crimes, que não entram na especificidade do parágrafo primeiro, vão para a justiça militar (ex. militar da ativa x militar da ativa; militar da ativa x militar reformado; civil x militar em intervenção federal; dentre outros exemplos de crimes dolosos contra a vida)
 - Será que esse júri de que se trata o § 1º pode ser na Justiça Militar? No âmbito federal, o professor não tem dúvidas de que sim porque, se o fato é enquadrado como crime militar do art. 9º e a CF no art. 124, não abre nenhuma exceção para crime doloso contra a vida, todo crime militar enquadrado no art. 9º tem que ser julgado

na Justiça Militar, então dever-se-ia criar um quarto órgão de julgamento na Justiça Militar da União, tal qual na Justiça Comum (são três – Conselho Especial, Conselho Permanente e juízo monocrático). Desde a EC n. 45/2004 alguns defendem o tribunal do júri na Justiça Militar Estadual, mas o fato é que, por enquanto, não há nem na Justiça Militar da União e nem na Estadual a possibilidade de júri na Justiça Militar

▪ **Releitura do § 2º do art. 82 do CPPM.**

- **Art. 82 § 2º** “Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum. “

- ainda está com a redação trazida pela lei 9299/96

- deve adaptar e não remeter para a justiça comum, mas sim para o tribunal do júri

▪ **No § 1º estão incluídos todos os militares (Forças Armadas e Auxiliares).**

- Atento que o militar federal, em algumas situações, entra no §2º e não no §1º

- Já o militar estadual não tem qualquer exceção

- ex. militar estadual está de segurança de quartel; matou civil dolosamente; será julgado pelo tribunal do júri

- ex. 2. militar estadual está no policiamento ostensivo; matou civil dolosamente; será julgado pelo tribunal do júri

- ex.3. militar estadual está de folga no quartel; mata civil dolosamente; será julgado pelo tribunal do júri

- exceção da exceção: ex.4. militar federal está de segurança de quartel; matou civil dolosamente; será julgado pela justiça militar da União

- exceção da exceção: ex. 5. militar federal está no policiamento ostensivo; matou civil dolosamente; será julgado pela justiça militar da União

- ATENÇÃO: ex. 6. militar federal está de folga no quartel; mata civil dolosamente; será julgado pelo tribunal do júri (já que não cai nas “exceções das exceções” do §2º)

- obs. em caso de haver militar estadual e federal em força tarefa; haverá a cisão do processo, já que o militar estadual não tem exceção e vai para o tribunal do júri sempre

▪ **As exceções do § 2º** abrangem apenas os militares das Forças Armadas (pode haver cisão do processo em casos de atuação conjunta, v.g. Intervenção Federal no RJ).

▪ **O § 2º** ratifica a natureza de crime militar nos casos de crimes dolosos contra a vida de civil, nas hipóteses do inciso II do art. 9º, ou não seriam de competência da Justiça Militar da União.

▪ **Notar** que o rol dos crimes militares contra a vida foi ampliado (crimes militares extravagantes), v.g. aborto e infanticídio.

▪ Um militar federal, sargento do Exército, está no quartel de folga e o seu sogro chega lá para conversar com ele sobre a esposa do sargento. Nessa discussão, o sargento das Forças Armadas se irrita com o sogro, saca a sua arma e desfere cinco tiros no sogro dentro do quartel. Isso é crime militar enquadrado no art. 9º?

R- Sim, no art. 9º, II, 'b' por ser lugar sujeito à administração militar, porém esse crime foi em missão do presidente da república ou do ministro da defesa e nenhuma das demais hipóteses, não se enquadrando no § 2º. Esse militar federal está incurso no § 1º, sendo julgado pelo tribunal do júri. O § 2º não se aplica a militar estadual em nenhuma situação, mesmo em GLO.

Obs. Garantia da lei e da ordem (GLO) ocorre em algumas situações quando não há uma possibilidade de que as forças da segurança locais, regionais da polícia militar do Estado de São Paulo, de Santa Catarina ou outro, mas também em situações episódicas, não só quando o sistema falha em segurança pública, é possível que haja a necessidade de tropas federais nas ruas, por permissão do art. 142 da CF, que fala da missão das Forças Armadas que é a defesa territorial, mas também a garantia da lei e da ordem dos poderes constituídos garantindo a lei e a ordem por requisição desses poderes. Aí surge a LC n. 97/99 que traz o parâmetro da GLO. Nesse contexto, se um militar federal matar um civil, se aplica o § 2º, III, 'b'.

No fatídico caso de 2013 em Santa Maria/RS envolvendo 243 mortos na Boate Kiss, as Forças Armadas também foram para Santa Maria para apoiar os órgãos de segurança, de defesa civil nas medidas necessárias. Há uma atuação de defesa civil em grandes catástrofes, desastres naturais ou antrópicos, produzidos pelo homem.

Imagine uma escolta de presos, em que se escolta um civil preso por crime militar e, nessa escolta, a guarnição que escolta o civil mata dolosamente esse civil e teríamos o art. 9º, § 2º, III, 'c'. Finalmente, o Código Eleitoral também pode trazer missões que se enquadrem no inciso III.

Durante as eleições, é possível que um cenário seja detectado pelo juiz eleitoral em que haverá violência e não haja suficiência das tropas estaduais. É possível que haja o emprego de tropas federais na garantia da votação e da apuração (GVA). Nesse contexto, se houver a morte de um civil dolosamente por um militar federal, será julgado pela Justiça Militar da União (Conselho Permanente ou Especial de Justiça).

O §2º prevê o julgamento realizado pelo Conselho de Justiça (1 juiz togado + 4 oficiais sorteados entre os oficiais da Forças que o réu pertence).

Exemplos:

- militar da ativa que mata dolosamente outro militar da ativa = JM estadual ou federal – regra geral.
- militar mata dolosamente um civil (art. 9º, §1º) = Tribunal do Juri – exceção à regra geral.
- militar das Forças Armadas que mata dolosamente um civil (art. 9, §2) = JM da União – exceção da exceção.

Exceções §2º – exemplos:

- se na intervenção federal um militar federal comete crime de homicídio doloso contra um civil em serviço (art 9º, II, “c”) = JM da União.
- se na intervenção federal um militar federal e um PM cometem crime de homicídio doloso contra um civil em concurso de pessoas = cisão do processo - PM se enquadra no art. 9º, §1º (Tribunal do Júri) e o militar federal no art. 9º, §2º (JM da União).
- militar federal sentinela de um quartel comete crime de homicídio doloso contra um invasor = JM da União - art. 9º, II, “c”) (obs.: se for um PM ou bombeiro na mesma situação = Tribunal do Júri).
- se um militar da aeronáutica ao interceptar aeronave que entra no espaço aéreo brasileiro sem identificação pratica crime de homicídio contra civis = JM da União – art. 9º, III, “a”.
- LC 97/99 (GLO) = JM da União.
- DL 1.002/69 (CPPM) = JM da União.
- GVA = JM da União.

Em suma:

1. o militar estadual sempre será julgado pelo Tribunal do Júri quando praticar crime doloso contra a vida de civil enquadrado no art. 9º; se o crime não for enquadrado nesse artigo o crime é comum e continua sendo julgado pelo Tribunal do Júri.
2. o crime doloso contra a vida enquadrado no art. 9º será considerado crime militar e julgado pela JM ou pelo Tribunal do Júri:
 - i) JM estadual ou federal quando o sujeito passivo não for um civil;
 - ii) Se a vítima for um civil = analisar os parágrafos do art. 9º:
 - se o sujeito ativo é PM (art. 9º, §1º) = Tribunal do Júri;
 - se o sujeito ativo é militar federal das Forças Armadas:
 - a) se o crime doloso contra o civil é praticado em missão específica da Presidência da República ou do Ministro da Defesa (art. 9º, §2º, I) = JM da União;
 - b) se o crime doloso contra a vida de civil é praticado na defesa do quartel ou em missão de natureza militar (art. 9º, §2º, II) = JM da União;
 - c) se o crime doloso contra a vida de civil é praticado em tiro de intervenção de aeronave (art. 9, §2, III, “a”) = JM da União;
 - d) se o crime doloso contra a vida de civil é praticado em garantia da lei e da ordem (art. 9, §2, III, “b”) = JM da União;
 - e) se o crime doloso contra a vida de civil é praticado quando o militar o escolta em razão de prisão em flagrante por crime militar (art. 9, §2, III, “c”) = JM da União;
 - f) se o crime doloso contra a vida de civil é praticado durante as eleições em garantia das votações e apurações (art. 9, §2, III, “d”) = JM da União.

- **CRIMES PROPRIAMENTE MILITARES**

- Tanto o propriamente quanto o impropriamente militar: são crimes militares

- **Importância da distinção:**

- Não há definição legal, mas há consequências legais.
- Aplicação da pena com a consideração da reincidência (art. 64, II, CP).
 - Crimes propriamente/impropriamente militares na questão da reincidência – o crime propriamente militar não gera reincidência.
 - Quando o primeiro crime é propriamente militar e o segundo comum: não há reincidência
 - Ainda que praticado no período aquém do período depurador (5 anos)
 - “**Art. 64** - Para efeito de reincidência: II - não se consideram os crimes militares próprios e políticos”
- Detenção pelo Encarregado do IPM: art. 18 do CPPM cc inciso LXI do art. 5º da CF.
 - Esse dispositivo só se aplica para crimes propriamente militares.
 - O crime propriamente militar é exceção à prisão sem que seja por flagrante ou por ordem de autoridade judicial
 - Recepção, em parte, do artigo
 - Trata-se de prisão direta pelo encarregado
 - Detenção pelo Encarregado do IPM: art. 18 do CPPM cc inciso LXI do **art. 5º da CF. LXI** – “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”
 - “**Art. 18.** Independentemente de flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido, durante as investigações policiais, até trinta dias, comunicando-se a detenção à autoridade judiciária competente. Esse prazo poderá ser prorrogado, por mais vinte dias, pelo comandante da Região, Distrito Naval ou Zona Aérea, mediante solicitação fundamentada do encarregado do inquérito e por via hierárquica.”

- **Teorias doutrinárias sobre a definição/conceito:**

- a) Topográfica: posição no inciso I ou no inciso II do art. 9º do CPM.

- Usa como razão de distinção a posição do crime no CPM ou não.
- Crime propriamente militar seria aquele que está apenas no CPM ou, se estivesse no CPM e legislação comum, no CPM estaria diferente.
- Crime impropriamente militar estaria igualmente definido em ambos ou somente na legislação comum.
- Crimes do inciso I: seriam propriamente militares
- Crimes do inciso II: seriam crimes impropriamente militares

- b) Clássica: aquele que apenas pode ser perpetrado por militar.

- O crime propriamente militar é aquele crime que somente o militar pode praticar, independentemente de sua posição nos Códigos.
- ex. deserção- art. 187 CPM : “ Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias:”
- A teoria clássica falha no crime de insubmissão (art. 183), pois quem o comete é o civil
 - A classificação da teoria clássica diz que, por exceção, o crime de insubmissão é um crime militar.
 - obs. a insubmissão somente existe no âmbito federal, já que nos âmbitos estaduais todos os militares são voluntários (prestam concursos)
 - “Art. 183. Deixar de apresentar-se o convocado à incorporação, dentro do prazo que lhe foi marcado, ou, apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação:”

c) Processual (Jorge Alberto Romeiro): ação penal militar somente pode ser proposta em face de militar.

- O crime propriamente militar é aquele em que a ação penal militar somente pode ser proposta em face de militar (note, portanto, que se trata da exceção da teoria clássica).
- Se puder ser proposta em face de qualquer pessoa será crime impropriamente militar.
- Prof. prefere esta teoria, com a ressalva de que isso seja aferido à época do fato (em que cometeu o crime).

○ Teoria mais adotada é a clássica.

○ obs. há uma teoria, do professor Claudio Amim Miguel e Ione de Souza Cruz, trouxeram uma teoria de crimes tipicamente militares:

- Pode ser tanto próprio quanto impróprio, pela teoria clássica; mas que somente ocorrem em ambiente de caserna

Crimes → Teorias ↓	Art. 187	Art. 158	Art. 205	Art. 183	CM Extravagantes
Topográfica	Propriamente	Propriamente	Impropriamente	Propriamente	Impropriamente
Clássica	Propriamente	Impropriamente	Impropriamente	Propriamente por exceção	Impropriamente
Processual	Propriamente	Impropriamente	Impropriamente	Propriamente por regra	Impropriamente

- “Art. 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão:”
- “Art. 183. Deixar de apresentar-se o convocado à incorporação, dentro do prazo que lhe foi marcado, ou, apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação:”
- “Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias:”
- “Art. 205. Matar alguém:”

➤ **QUESTÃO:**

- Em cada um dos próximos itens, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz do direito penal militar. Em determinada organização militar, durante o expediente, dois militares que trabalhavam na mesma seção desentenderam-se e um deles, sem justificativa e intencionalmente, disparou sua arma de fogo contra o outro, que faleceu imediatamente. Nessa situação, o autor do disparo cometeu crime impropriamente militar (Questão 82 - Concurso DPU/CESPE – 2015).

Resposta: Correta.

- Assinale a alternativa que indica um crime propriamente militar, de acordo com a denominada Teoria Clássica (Questão 02 - Concurso Juiz do Juízo Militar – TJM-SP/Vunesp – 2016).
- A. Ofensa às Forças Armadas (art. 219 do Código Penal Militar).
- B. Dano em navio de guerra ou mercante em serviço militar (art. 263 do Código Penal Militar).
- C. Omissão de socorro (art. 201 do Código Penal Militar).
- D. Favorecimento a desertor (art. 193 do Código Penal Militar).

Resposta: C.

Bloco 5

- **NEXO DE CAUSALIDADE**

- **Conceito:**

- É a Atribuição do resultado ao seu autor.

- **Possível nos crimes materiais.**

- Pode estabelecer isso fisicamente pela teoria da equivalência dos antecedentes com a técnica da eliminação hipotética

- **Nos demais, nexos normativos.**

- Omissão penalmente relevante, por exemplo.

- **Posição na Teoria Geral do Delito**

- Discussão está no fato típico.

- **CPM:**

- Equivalência dos antecedentes (*conditio sine qua non*) – Austríaco Julius Glaser = eliminação hipotética.
 - Elimina hipoteticamente a conduta
 - Pergunta-se se o resultado se produziria sem a conduta eliminada
 - Se a resposta for positiva, a conduta não causou o resultado
 - Se negativa, causou o resultado
 - O resultado é atribuível a quem lhe deu causa – hipoteticamente a causa é eliminada e se analisa se o resultado seria produzido caso a conduta hipoteticamente eliminada não existisse. Se a resposta é negativa, a conduta é interpretada como causa do resultado.
- Problema dessa teoria: Favorece o *regressus ad infinitum*, cuja solução é admitir, além da causalidade objetiva (*imputatio facti*), uma causalidade subjetiva (*imputatio iuris*).
- O art. 29 do CPM é idêntico ao art. 13 do CP:
 - Art. 29 – *O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.*

○ § 1º – A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores imputam-se, entretanto, a quem os praticou.

- Exemplo do agente que pratica determinada conduta (esfaqueia vítima que não corria risco de morte); ambulância que socorre sofre acidente e vítima falece do acidente.
- Agente só responde pelo ato que praticou.

○ § 2º - A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; a quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; e a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco de sua superveniência

- Exemplo da mãe que tem dever de alimentar o filho. O homicídio é um crime comissivo, mas a omissão dela é relevante como causa, pois, tem o dever de obstar o resultado negativo.
- ex. babá vinculada por contrato para cuidar de criança
- ex. nadador exímio que instiga o colega, que não sabe nadar, a atravessar um lago

● CRIME CONSUMADO E CRIME TENTADO

➤ Previsão no CPM (próximo ao art. 14 do CP).

➤ **Mesma concepção do *iter criminis*:**

- cogitação (*cogitatio*),
- atos preparatórios (*conatus remotus*),
- a execução (*conatus proximus*) e
- a consumação (*meta optata*).

QUADRO COMPARATIVO - TENTATIVA

CPM	CP
Art. 30. Diz-se o crime: Crime consumado I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal; Tentativa II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena de tentativa Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de um a dois terços, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado.	Art. 14 - Diz-se o crime: Crime consumado I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal; Tentativa II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena de tentativa Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

➤ **Espécies de tentativa:**

a) imperfeita (há interrupção dos atos executórios);

b) perfeita ou acabada (o agente pratica todos os atos de execução do crime, mas a consumação não se alcança por motivos alheios à sua vontade);

c) branca ou incruenta (a vítima não é atingida, nem sofre ferimentos) e

d) cruenta (a vítima é atingida, havendo lesão).

e) **Inidônea ou inadequada (quase crime):** crime impossível;

f) **Tentativa abandonada ou qualificada:** arrependimento eficaz ou desistência voluntária.

○ obs. Essas espécies influenciam na dosimetria da pena (**ATENÇÃO:** no CPM a redução é facultativa; no CP comum é obrigatória).

- **Elementos da tentativa:** início da execução, a não consumação e a interferência de circunstâncias alheias à vontade do agente. Acrescentamos, ainda, o elemento subjetivo no sentido de alcançar o tipo consumado.

➤ **Início da execução:**

○ critério lógico-formal – coincide com o início de uma atividade típica, centrando-se, portanto, na atividade inerente ao verbo nuclear do tipo.

- Elementos da tentativa: início da execução, a não consumação e a interferência de circunstâncias alheias à vontade do agente. Acrescentamos, ainda, o elemento subjetivo no sentido de alcançar o tipo consumado.

- **Problema:** Qual o início da execução?

✓ **critério lógico-formal (objetivo):** o princípio da execução coincide com o início de uma atividade típica, centrando-se, portanto, na atividade inerente ao verbo nuclear do tipo.

✓ **critério subjetivo:** deve ser considerado o momento interno do autor, não importando averiguar se o tipo foi parcialmente realizado, mas sim se há subjetivamente a vontade de realização do tipo. Nessa linha de raciocínio, pouco importa o momento de transição dos atos preparatórios, “pois o que importa é a vontade criminosa, que está presente de maneira nítida, tanto na preparação quanto na execução do crime” (NUCCI, Guilherme de Souza. *Código Penal Militar comentado*. São Paulo, Forense, 2014, p. 60.).

✓ **critério misto:** busca temperar as duas posições anteriores, ou, então, entendem que a teoria objetiva possui divisões que a condicionam, surgindo várias teorias decorrentes, das quais as principais seriam a teoria objetivo-formal, a teoria objetivo-material e a teoria objetivo-individual:

➤ **teoria objetivo-formal** (Liszt): postula que “a ação de execução é exclusivamente aquela descrita pelo verbo do tipo. Ensina Hungria que ‘dentro do tipo legal do crime há um ‘núcleo’ constituído pelo conjunto de atos que realiza o verbo ativo principal do tipo; mas há uma zona (zona periférica), mais ou menos extensa, que está fora do ‘núcleo’: todo o primeiro grupo de atos, isto é, todos os que estão dentro do ‘núcleo’, são atos de execução, e

todos os que estão fora dele são preparatórios” (VANZOLINI, Patrícia; JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz. *Manual de direito penal*. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 309.).

- **teoria objetivo-material, teoria da hostilidade ao bem jurídico** (Frank e Mayer) “vê o elemento diferencial no ataque direto ao objeto da proteção jurídica, ou seja, no momento em que o bem juridicamente protegido é posto realmente em perigo pelo atuar do agente. Assim, o crime define-se, materialmente, como lesão ou ameaça a um bem jurídico tutelado pela lei penal. O ato que não constitui ameaça ou ataque direto ao objeto de proteção legal é simples ato preparatório” (BITENCOURT, Cezar Roberto. **Tratado de direito penal**. São Paulo: Saraiva, 2010. Vol. I, p. 467). Considera como relevante para início da execução a realização de ato imediatamente anterior e necessário à conduta típica, que já signifique perigo ao bem jurídico (VANZOLINI, Patrícia; JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz. *Manual de direito penal*. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 310), segundo a avaliação de um terceiro observador (NUCCI, Guilherme de Souza. *Código Penal Militar comentado*. São Paulo, Forense, 2014, p. 61).
- **teoria objetivo-individual ou teoria objetivo-subjetiva** (Welzel): parte do conceito objetivo-formal, mas busca delimitar melhor o perigo ao bem jurídico, considerando como relevante para o início da execução o ato imediatamente anterior e necessário à conduta típica, mas conforme um plano individual do autor. Essa compreensão, não é obtida por um terceiro observador, mas por prova que indique o plano concreto do agente (VANZOLINI, Patrícia; JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz. *Manual de direito penal*. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 310).

- **O CPM, assim como o CP, adotou o critério objetivo, mas parece mais consentâneo com a atual compreensão a aproximação de um critério misto, pela teoria objetivo-individual. Nessa linha:**

1. PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE. MÚLTIPLAS INTIMAÇÕES. Em se tratando de réu solto, o CPPM dispõe que basta a intimação do Defensor dativo para que se inicie o prazo recursal. Todavia, realizado novo ato intimatório, reabre-se o lapso temporal em homenagem à garantia da ampla defesa. Assim, se o advogado e seu cliente forem intimados do decisum em dias diversos, o prazo somente se iniciará a partir do último ato intimatório.

2. ROUBO DE ARMAMENTO. TENTATIVA. INÍCIO DA EXECUÇÃO. PLANO CONCRETO DO AUTOR. TEORIA OBJETIVO-INDIVIDUAL. Incorrem em crime de roubo tentado, indivíduos que, de posse de arma de fogo, com numeração raspada, e trajando indevidamente uniformes militares, ingressam, de madrugada, em Complexo Naval, iludindo a ação do identificador do pórtico, e se escondem em veículo anteriormente roubado, estrategicamente posicionado próximo ao posto de sentinela armado, sendo descobertos e presos por militares de serviço, minutos antes da consumação do delito. Circunstâncias de tempo, lugar e de execução - perfeitamente alinhadas com as minúcias constantes dos depoimentos dos autuados, prestados durante a prisão em flagrante -, que autorizam o reconhecimento do “plano concreto dos autores”, em conformidade com a teoria objetivo-individual, defendida por WELZEL.

3. PENA. DOSIMETRIA. CAUSAS GERAIS DE DIMINUIÇÃO E ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. EQUIVALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Ante a falta de previsão legal, não se pode compensar uma causa especial de aumento com uma causa geral de diminuição de pena, conforme ocorre com as circunstâncias atenuantes e agravantes. Necessidade de reforma da dosimetria da pena para aplicar a causa especial de aumento e, em seguida, a causa geral de diminuição de pena,

acarretando a redução da pena aplicada aos réus. 4. NOMES DOS ACUSADOS. GRAFIA. ERRO MATERIAL. Apresenta-se como erro material pequenos equívocos observados nos nomes dos Acusados, podendo ser corrigido de ofício. (STM, Apelação n. 68-06.2009.7.01.0101, rel. Min. Fernando Sérgio Galvão, j. 03/02/2014)”.

- **Antecipação da tutela penal:** possível e é um bom argumento a ser explorado em prova. Exemplo: crime de conspiração (art. 152 do CPM).

- **Diferença na pena:**
 - Diferença entre CP e CPM: na possibilidade de fixação da pena, pois o art. 30, p. u., permite pena do crime consumado ao tentado, adoção, na visão de Nucci (2013, p. 68) da **teoria subjetivo-objetiva** (teoria objetivo-subjetiva, teoria da impressão), focando o desvalor da ação e do resultado, com redução facultativa. No CP, pelo art. 14, II, adota-se a **teoria objetiva (realística ou dualista)**, focando-se o desvalor do resultado, com redução de pena obrigatória.
 - Essa possibilidade, todavia, para para Jorge César de Assis caiu em desuso (2001, p.84).

- **EXAURIMENTO:**
 - Conceito: “Dá-se quando o agente, depois de consumir o delito e, portanto, encerrar o iter criminis, pratica nova conduta, provocando nova agressão ao bem jurídico penalmente tutelado. De regra, o exaurimento apenas influi na quantidade da pena, seja por estar previsto como causa especial de aumento (ex.: CP, art. 317, § 1º), seja por figurar como circunstância judicial desfavorável (pois o juiz deve levar em conta na dosagem da pena-base as consequências do crime – art. 59, caput, do CP)” (ESTEFAM, 2021, p. 129).
 - Utilidade prática na prova: discussões em casos de flagrância, por exemplo, concussão.